



ProKlasės individualaus mokymo paslaugų teikimo sąlygos

Sveiki atvykę į ProKlasę!

Džiaugiamės, kad pasirinkote ProKlasę savo mokymosi kelionėje.

Mūsų tikslas – užtikrinti kokybišką, patogų ir efektyvų individualų nuotolinį mokymąsi kiekvienam mokiniui. Todėl rūpinamės ne tik korepetitoriaus parinkimu, bet ir visu mokymosi procesu – nuo pirmosios konsultacijos iki nuolatinės pamokų kokybės priežiūros.

Šios ProKlasės individualaus mokymo paslaugų teikimo sąlygos paaiškina, kaip organizuojamas mokymosi procesas, kokios yra Kliento ir ProKlasės teisės bei pareigos, kaip vyksta atsiskaitymai, pamokų organizavimas ir kiti svarbūs bendradarbiavimo aspektai.

Registruodamiesi ir naudodamiesi ProKlasės paslaugomis patvirtinate, kad susipažinote su šiomis Sąlygomis ir sutinkate jų laikytis.

Tikimės, kad šis dokumentas atsakys į daugumą Jums kylančių klausimų, o jeigu jų vis dėlto liks – visuomet kviečiame susisiekti su mūsų komanda.

Linkime sėkmingo ir prasmingo mokymosi!

ProKlasės komanda

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios **ProKlasės individualaus mokymo paslaugų teikimo sąlygos** (toliau – **Sąlygos**) nustato individualaus nuotolinio mokymo paslaugų teikimo tvarką, Kliento ir MB „Pokalbių Erdvė“, veikiančios prekės ženklu **ProKlasė** (toliau – **ProKlasė**), teises, pareigas bei atsakomybę.

1.2. Pažymėdamas registracijos metu varnelę, patvirtinančią sutikimą su šiomis Sąlygomis, Klientas patvirtina, kad su jomis susipažino, jas suprato ir įsipareigoja jų laikytis. Nuo šio momento laikoma, kad tarp Kliento ir ProKlasės yra sudaryta individualaus mokymo paslaugų teikimo sutartis.



1.3. Klientu laikomas fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi, ketina naudotis arba užsako ProKlasės teikiamas individualaus nuotolinio mokymo paslaugas. Jeigu paslaugos užsakomos nepilnamečiam mokiniui, visos šiose Sąlygose numatytos Kliento teisės ir pareigos taikomos paslaugą užsakančiam asmeniui.

1.4. ProKlasė teikia individualaus nuotolinio mokymo paslaugas ir yra atsakinga už viso mokymosi proceso organizavimą – nuo Kliento poreikių įvertinimo, tinkamiausio korepetitoriaus parinkimo ir pamokų organizavimo iki paslaugų kokybės priežiūros, administravimo bei nuolatinio mokymosi proceso tobulinimo.

1.5. ProKlasė turi teisę savo nuožiūra parinkti arba pakeisti Klientui paskirtą korepetitorių, jeigu tai reikalinga sklandžiam paslaugų teikimui, mokymo kokybei užtikrinti ar dėl kitų objektyvių priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant: korepetitoriaus darbo kokybe, kompetencijų neatitikimu, darbo laiko pasikeitimu, ilgalaikėmis atostogomis, ligos atveju, bendradarbiavimo su korepetitoriumi nutraukimu ar kitomis aplinkybėmis, dėl kurių korepetitorius nebegali tęsti paslaugų teikimo.

1.6. ProKlasė siekia užtikrinti aukščiausią paslaugų kokybę, tačiau negarantuoja, kad viso bendradarbiavimo laikotarpiu paslaugas Klientui teiks tas pats korepetitorius. Prireikus Klientui gali būti pasiūlytas kitas korepetitorius.

2. PASLAUGOS TEIKIMAS

2.1. ProKlasė teikia individualias nuotolinio mokymo paslaugas, skirtas padėti Klientui siekti geresnių mokymosi rezultatų. Paslaugos teikiamos individualių pamokų forma, atsižvelgiant į Kliento poreikius, mokymosi tikslus ir pasirinktą mokomąjį dalyką.

2.2. ProKlasė organizuoja visą paslaugos teikimo procesą – įvertina Kliento poreikius, parenka tinkamiausią mokytoją, planuoja ir administruoja pamokas, koordinuoja mokymosi procesą, prižiūri paslaugų kokybę bei užtikrina sklandų bendradarbiavimą viso mokymosi laikotarpiu.

2.3. Mokytojas Klientui parenkamas atsižvelgiant į mokinio amžių, žinių lygį, mokymosi tikslus, pageidaujamą pamokų laiką, dalyką bei kitus individualius poreikius. ProKlasė deda pagrįstas pastangas parinkti Kliento poreikius geriausiai atitinkantį mokytoją.



2.4. Prieš pradedant reguliarių mokymosi procesą Klientui suteikiama galimybė dalyvauti bandomojoje pamokoje. Jos tikslas – įvertinti mokinio žinių lygį, mokymosi poreikius, susipažinti su mokytoju bei įsitikinti, kad pasirinktas mokytojas atitinka Kliento lūkesčius.

2.5. Jeigu po bandomosios pamokos ar bet kuriuo kitu bendradarbiavimo metu Klientas mano, kad paskirtas mokytojas neatitinka jo lūkesčių, ProKlasė, įvertinusi situaciją, pasiūlo kitą mokytoją ir organizuoja sklandų mokymosi proceso tęstinumą.

2.6. ProKlasė siekia užtikrinti ilgalaikį bendradarbiavimą tarp Kliento ir paskirto mokytojo, tačiau negarantuoja, kad visą paslaugų teikimo laikotarpį pamokas ves tas pats mokytojas.

2.7. ProKlasė turi teisę pakeisti Klientui paskirtą mokytoją, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti paslaugų kokybę, mokymosi proceso tęstinumą ar sklandų paslaugų teikimą, taip pat kitais objektyviais atvejais, įskaitant mokytojo ligą, ilgalaikes atostogas, darbo laiko pasikeitimą, kompetencijų neatitikimą, bendradarbiavimo su mokytoju nutraukimą ar kitas aplinkybes, dėl kurių mokytojas nebegali tęsti paslaugų teikimo.

2.8. ProKlasė nuolat stebi teikiamų paslaugų kokybę, renka Klientų grįžtamąjį ryšį, vertina mokytojų veiklą ir įgyvendina sprendimus, skirtus nuolat gerinti mokymosi patirtį bei teikiamų paslaugų kokybę.

2.9. ProKlasė neįsipareigoja paskirti Klientui konkretų pageidaujamą mokytoją ar užtikrinti konkretaus mokytojo prieinamumo. Mokytojas parenkamas ProKlasės nuožiūra, atsižvelgiant į Kliento poreikius, mokymosi tikslus, mokytojo kompetencijas ir kitas reikšmingas aplinkybes.

3. MOKYMOSI PROCESO ORGANIZAVIMAS

3.1. ProKlasė organizuoja individualias nuotoline pamokas pagal iš anksto su Klientu suderintą tvarkaraštį. Visa informacija apie suplanuotas pamokas, jų laiką, paskirtą mokytoją bei prisijungimo nuorodas pateikiama Kliento paskyroje.

3.2. Standartinė individualios pamokos trukmė yra 60 minučių, jeigu ProKlasė ir Klientas aiškiai nesusitaria kitaip. Standartinė bandomosios pamokos trukmė yra 45 minučių.



3.3. Prieš pradėdant reguliarių mokymosi procesą Klientui organizuojama bandomoji pamoka. Jos tikslas – įvertinti mokinio žinių lygį, mokymosi poreikius, susipažinti su paskirtu mokytoju ir įsitikinti, kad pasirinktas mokymosi modelis atitinka Kliento lūkesčius.

3.4. Po bandomosios pamokos Klientui nusprendus tęsti mokymąsi ProKlasėje, sudaromas reguliarius pamokų tvarkaraštis, nustatomas planuojamas pamokų skaičius bei organizuojamas tolimesnis mokymosi procesas.

3.5. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad mokinys į pamoką prisijungtų laiku, turėtų tinkamas technines priemones, stabilų interneto ryšį bei sąlygas netrukdomai dalyvauti pamokoje.

3.6. Jeigu mokinys į pamoką prisijungia pavėlavęs, pamokos pabaigos laikas nėra pratęsiamas, išskyrus atvejus, kai ProKlasė nusprendžia kitaip.

3.7. Jeigu paskirtas mokytojas pavėluoja pradėti pamoką dėl nuo Kliento nepriklausančių priežasčių, ProKlasė užtikrina, kad Klientui bus suteikta visa numatyta pamokos trukmė.

3.8. Jeigu mokinys neprisijungia į suplanuotą pamoką ir apie neatvykimą neinformuoja šiose Sąlygose nustatyta tvarka, pamoka laikoma įvykusia.

3.9. Jeigu dėl techninių kliūčių ar kitų nuo ProKlasės, mokytojo arba Kliento nepriklausančių aplinkybių pamokos tęsti neįmanoma, ProKlasė, įvertinusi visas konkrečios situacijos aplinkybes ir vadovaudamasi sąžiningumo bei protingumo principais, priima sprendimą dėl pamokos perkėlimo ar kito tinkamiausio sprendimo.

3.10. Pamokos gali būti įrašomos tik iš anksto informavus mokytoją ir gavus aiškų jo sutikimą.

4. PAMOKŲ PERKĖLIMAS IR ATŠAUKIMAS

4.1. ProKlasė siekia užtikrinti reguliarių ir nuoseklių mokymosi procesą, todėl suplanuotos pamokos gali būti perkeliamos arba atšaukiamos tik šiose Sąlygose nustatyta tvarka.

4.2. Klientas turi teisę perkelti arba atšaukti suplanuotą pamoką, jeigu apie tai informuoja ProKlasę ne vėliau kaip prieš 3 valandas iki pamokos pradžios. Pamoka gali būti atšaukiama dėl ligos, atostogų ar kitų svarbių aplinkybių.



4.3. Jeigu Klientas apie pamokos perkėlimą ar atšaukimą informuoja likus mažiau nei 3 valandoms iki pamokos pradžios arba į pamoką neprisijungia iš anksto neinformavęs ProKlasės, laikoma, kad paslauga buvo suteikta tinkamai, todėl už suplanuotą pamoką taikomas visas nustatytas mokestis.

4.4. Jeigu paskirtas mokytojas dėl svarbių priežasčių negali praveisti suplanuotos pamokos, ProKlasė pirmiausia siekia suderinti kitą tinkamą pamokos laiką. Jeigu to padaryti nepavyksta, ProKlasė gali paskirti kitą mokytoją arba pasiūlyti kitą tinkamą sprendimą, užtikrinant nenutrūkstamą mokymosi procesą.

4.5. Jeigu suplanuota pamoka neįvyksta dėl ProKlasės ar paskirto mokytojo kaltės ir Klientui nebuvo pasiūlytas kitas tinkamas sprendimas, Kliento pasirinkimu organizuojama kita lygiavertė pamoka arba grąžinama už neįvykusią pamoką sumokėta suma.

4.6. Visais šiose Sąlygose neaptais atvejais sprendimus dėl pamokų perkėlimo, atšaukimo ar kitų su mokymosi proceso organizavimu susijusių klausimų ProKlasė priima individualiai, vadovaudamasi sąžiningumo, protingumo ir abiejų Šalių interesų pusiausvyros principais.

5. ATSISKAITYMO TVARKA

5.1. Už ProKlasės teikiamas individualaus nuotolinio mokymo paslaugas Klientas atsiskaito pagal ProKlasės nustatytus paslaugų įkainius ir Klientui sudarytą mėnesio mokymosi planą.

5.2. Po bandomosios pamokos Klientui išrašoma pirmoji sąskaita už einamojo mėnesio individualaus mokymo paslaugas.

5.3. Ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki naujo mėnesio pradžios ProKlasė pateikia Klientui kito mėnesio mokymosi planą ir išrašo išankstinę sąskaitą.

5.4. Nuo sąskaitos pateikimo iki naujo mėnesio pradžios Klientas turi teisę kreiptis į ProKlasę dėl planuojamo pamokų skaičiaus, tvarkaraščio ar kitų mokymosi plano pakeitimų. Pasibaigus šiam terminui laikoma, kad Klientas sutinka su pateiktu kito mėnesio mokymosi planu.

5.5. Individualaus mokymo paslaugos planuojamos ir apmokamos mėnesio ciklais pagal iš anksto suderintą mėnesio mokymosi planą. Einamajam mėnesiui apmokėtos ir nepanaudotos pamokos į kitą



mėnesį neperkeliamos, išskyrus atvejus, kai ProKlasė, įvertinusi konkrečias aplinkybes, nusprendžia taikyti išimtį.

5.6. Sąskaita už naują mėnesį turi būti apmokėta per 5 darbo dienas nuo mėnesio pradžios, jeigu ProKlasė ir Klientas aiškiai nesusitaria kitaip.

5.7. Klientas gali dalyvauti suplanuotose pamokose nelaukdamas sąskaitos apmokėjimo, tačiau tai neatleidžia jo nuo pareigos laiku atsiskaityti už ProKlasės suteiktas paslaugas.

5.8. Jeigu Klientas laiku neatsiskaito už suteiktas paslaugas, ProKlasė turi teisę laikinai sustabdyti naujų pamokų organizavimą iki visiško įsiskolinimo padengimo.

5.9. Jeigu Klientas ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nevykdo savo mokėjimo įsipareigojimų, ProKlasė turi teisę vienašališkai sustabdyti arba nutraukti paslaugų teikimą, apie tai iš anksto informavusi Klientą.

5.10. ProKlasė turi teisę periodiškai peržiūrėti ir keisti paslaugų kainas, apie tai informuodama Klientą ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki naujų kainų įsigaliojimo. Nujos kainos taikomos tik po jų įsigaliojimo teikiamoms paslaugoms.

5.11. Už suteiktas paslaugas sumokėtos lėšos nėra grąžinamos, išskyrus šiose Sąlygose aiškiai numatytus atvejus.

6. MOKYMOSI KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

6.1. ProKlasė siekia užtikrinti aukštą individualaus nuotolinio mokymo paslaugų kokybę ir nuolat tobulina mokymosi procesą, atsižvelgdama į Klientų poreikius, grįžtamąjį ryšį bei mokymosi eigą.

6.2. Siekdama užtikrinti kokybišką mokymosi procesą, ProKlasė reguliariai renka Klientų grįžtamąjį ryšį, vertina mokytojų darbą, analizuoja mokymosi proceso eigą ir, esant poreikiui, įgyvendina sprendimus, skirtus paslaugų kokybei gerinti.

6.3. ProKlasė turi teisę susisiekti su Klientu dėl mokymosi proceso, prašyti pateikti grįžtamąjį ryšį apie mokytoją, pamokų kokybę, mokinio pažangą bei kitus su paslaugų teikimu susijusius aspektus.



6.4. Gavusi informaciją apie galimus mokymosi proceso ar paslaugų kokybės trūkumus, ProKlasė įvertina visas reikšmingas aplinkybes ir, esant poreikiui, imasi veiksmų jiems pašalinti, įskaitant mokymosi plano koregavimą, rekomendacijų pateikimą ar mokytojo pakeitimą.

6.5. ProKlasė turi teisę paskirti Klientui kitą mokytoją, jeigu tai, ProKlasės vertinimu, yra reikalinga siekiant užtikrinti aukštesnę mokymosi kokybę, sklandų paslaugų teikimą ar geresnį Kliento poreikių atitikimą.

6.6. Klientas įsipareigoja bendradarbiauti su ProKlasės komanda, laiku informuoti apie reikšmingus mokymosi proceso pokyčius, pastebėtus sunkumus ar kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paslaugų kokybei.

6.7. ProKlasė turi teisę naudoti Klientų pateiktą grįžtamąjį ryšį, įvertinimus, pasiūlymus ir kitą su paslaugų kokybe susijusią informaciją mokytojų veiklos vertinimo, mokymų, vidinių procesų tobulinimo bei paslaugų kokybės gerinimo tikslais, laikydamasi galiojančių teisės aktų ir užtikrindama asmens duomenų apsaugą.

6.8. ProKlasė, siekdama užtikrinti aukštą mokymosi kokybę, turi teisę periodiškai peržiūrėti Klientui teikiamų paslaugų eigą, mokymosi planą bei paskirto mokytojo tinkamumą ir, esant poreikiui, priimti sprendimus dėl jų koregavimo.

7. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Klientas turi teisę gauti kokybiškas individualaus nuotolinio mokymo paslaugas, organizuojamas pagal šias Sąlygas.

7.2. Klientas turi teisę kreiptis į ProKlasę visais su mokymosi procesu susijusiais klausimais, teikti pasiūlymus, pastabas ar skundus ir tikėtis, kad jie bus išnagrinėti per protingą terminą.

7.3. Klientas turi teisę kreiptis dėl paskirto mokytojo pakeitimo. ProKlasė, įvertinusi visas konkrečios situacijos aplinkybes, priima sprendimą dėl kito mokytojo paskyrimo.

7.4. Klientas įsipareigoja registracijos metu ir viso bendradarbiavimo laikotarpiu pateikti teisingą, tikslią ir aktualią informaciją, reikalingą tinkamam paslaugų teikimui.



7.5. Klientas įsipareigoja nedelsdamas informuoti ProKlasę apie visas aplinkybes, galinčias turėti įtakos mokymosi procesui, įskaitant kontaktinių duomenų, mokinio tvarkaraščio, mokymosi poreikių ar kitų reikšmingų aplinkybių pasikeitimą.

7.6. Klientas įsipareigoja bendradarbiauti su ProKlasės komanda, vykdyti pagrįstus ProKlasės nurodymus, susijusius su paslaugų teikimu, bei elgtis pagarbiai ProKlasės darbuotojų, mokytojų ir kitų asmenų atžvilgiu.

7.7. Klientas įsipareigoja naudotis ProKlasės paslaugomis sąžiningai ir savo veiksmais netrukdyti sklandžiam mokymosi proceso organizavimui.

7.8. Klientas neturi teisės perduoti savo ProKlasės paskyros tretiesiems asmenims ar sudaryti galimybės ja naudotis kitiems asmenims be išankstinio rašytinio ProKlasės sutikimo.

7.9. Individualios pamokos skirtos vienam mokiniui. Daugiau nei vieno mokinio dalyvavimas pamokoje galimas tik iš anksto suderinus su ProKlase ir taikant atitinkamas tokių paslaugų sąlygas bei įkainius.

7.10. Tėvai, globėjai ar kiti mokinio atstovai gali dalyvauti pamokoje, jeigu tai netrukdo mokymosi procesui arba dėl to iš anksto susitariama su ProKlase ar paskirtu mokytoju.

7.11. Klientas įsipareigoja bendradarbiavimo su ProKlase laikotarpiu ir 12 mėnesių po jo pabaigos tiesiogiai ar netiesiogiai nesudaryti susitarimų su ProKlasės mokytoju dėl individualaus mokymo paslaugų teikimo apeinant ProKlasę.

7.12. Klientas įsipareigoja nedelsdamas informuoti ProKlasę apie pastebėtus paslaugų kokybės trūkumus ar kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos tinkamam mokymosi proceso organizavimui, kad ProKlasė galėtų operatyviai įvertinti situaciją ir imtis reikalingų veiksmų.

8. PROKLASĖS TEISĖS IR PAREIGOS

8.1. ProKlasė įsipareigoja organizuoti individualaus nuotolinio mokymo paslaugas profesionaliai, rūpestingai ir vadovaudamasi šiomis Sąlygomis.



8.2. ProKlasė įsipareigoja įvertinti Kliento poreikius, paskirti mokytoją, kuris, ProKlasės vertinimu, geriausiai atitinka Kliento mokymosi tikslus, bei organizuoti visą mokymosi procesą nuo jo pradžios iki pabaigos.

8.3. ProKlasė įsipareigoja administruoti mokymosi procesą, koordinuoti pamokų organizavimą, teikti Klientui reikalingą informaciją ir operatyviai spręsti su paslaugų teikimu susijusius klausimus.

8.4. Siekdama užtikrinti aukštą paslaugų kokybę ir sklandų mokymosi procesą, ProKlasė turi teisę priimti sprendimus dėl mokytojo paskyrimo ar pakeitimo, pamokų organizavimo, mokymosi plano koregavimo bei kitų su paslaugų teikimu susijusių organizacinių klausimų.

8.5. ProKlasė turi teisę prašyti Kliento pateikti informaciją, kuri yra būtina tinkamam paslaugų teikimui. Jeigu Klientas tokios informacijos nepateikia ir dėl to tampa neįmanoma tinkamai organizuoti mokymosi proceso, ProKlasė gali laikinai sustabdyti paslaugų teikimą iki reikalingos informacijos gavimo.

8.6. ProKlasė turi teisę atsisakyti vykdyti Kliento prašymus ar nurodymus, jeigu jie prieštarauja teisės aktams, šioms Sąlygoms, gerai mokymo praktikai arba gali neigiamai paveikti mokymosi proceso kokybę, kitų Klientų interesus ar ProKlasės veiklą.

8.7. ProKlasė turi teisę vienašališkai sustabdyti arba nutraukti paslaugų teikimą, jeigu Klientas iš esmės pažeidžia šias Sąlygas, nevykdo mokėjimo įsipareigojimų, sąmoningai trukdo paslaugų teikimui, elgiasi nepagarbiai ProKlasės darbuotojų ar mokytojų atžvilgiu arba dėl kitų objektyvių priežasčių tolesnis bendradarbiavimas tampa neįmanomas.

8.8. ProKlasė turi teisę nuolat tobulinti paslaugų teikimo procesus, naudojamas sistemas, mokymosi metodus, vidines tvarkas ir kitus organizacinius sprendimus, jeigu tokie pakeitimai nepablogina Kliento padėties ir yra skirti paslaugų kokybei gerinti.

8.9. ProKlasė įsipareigoja tvarkyti Kliento asmens duomenis laikydamasi galiojančių teisės aktų ir Privatumo politikos.

8.10. ProKlasė, organizuodama individualaus mokymo paslaugas, siekia priimti sprendimus, kurie geriausiai atitinka Kliento mokymosi interesus, užtikrina aukštą paslaugų kokybę ir sklandų mokymosi proceso tęstinumą.



9. ATSAKOMYBĖ

9.1. Kiekviena Šalis atsako už tinkamą savo įsipareigojimų pagal šias Sąlygas vykdymą.

9.2. Klientas atsako už ProKlasei pateikiamos informacijos teisingumą, tikslumą ir savalaikį atnaujinimą, taip pat už tai, kad mokinys laikytųsi šių Sąlygų, jeigu paslaugos teikiamos nepilnamečiam asmeniui.

9.3. ProKlasė atsako už profesionalų individualaus nuotolinio mokymo paslaugų organizavimą, administravimą ir koordinavimą. Tačiau mokymosi rezultatai priklauso nuo daugelio individualių aplinkybių, įskaitant mokinio motyvaciją, pasirengimą, lankomumą, savarankišką darbą ir bendradarbiavimą, todėl ProKlasė negarantuoja konkrečių akademinių pasiekimų, pažymių, egzaminų rezultatų ar priėmimo į konkrečią ugdymo įstaigą.

9.4. ProKlasė neatsako už paslaugų teikimo sutrikimus ar mokymosi kokybės sumažėjimą, jeigu tai įvyko dėl Kliento ar mokinio veiksmų ar neveikimo, neteisingai pateiktos informacijos, netinkamos techninės įrangos, interneto ryšio sutrikimų ar kitų nuo ProKlasės nepriklausančių aplinkybių.

9.5. ProKlasė neatsako už laikinus paslaugų teikimo sutrikimus, atsiradusius dėl trečiųjų asmenų naudojamų informacinių sistemų, elektroninių ryšių tinklų, programinės įrangos ar kitų nuo ProKlasės nepriklausančių techninių priežasčių, tačiau deda pagrįstas pastangas tokius sutrikimus pašalinti arba sumažinti jų poveikį.

9.6. Klientas atsako už žalą, kurią ProKlasei ar tretiesiems asmenims padaro tyčiniaisiais veiksmais arba dėl didelio neatsargumo pažeisdamas šias Sąlygas, ir įsipareigoja atlyginti dėl tokių veiksmų atsiradusius tiesioginius nuostolius.

9.7. ProKlasės atsakomybė už tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo paslaugų teikimo, kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai, negali viršyti Kliento už paskutinį kalendorinį mėnesį faktiškai sumokėtos sumos, išskyrus atvejus, kai imperatyvios teisės normos nustato kitaip.

9.8. Nė viena Šalis neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų nevykdymą, jeigu tai lėmė nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, kaip jos suprantamos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

9.9. ProKlasė neatsako už tiesioginius Kliento ir mokytojo tarpusavio susitarimus, veiksmus ar jų pasekmes, jeigu jie buvo sudaryti pažeidžiant šias Sąlygas arba apeinant ProKlasę.



10. PASLAUGŲ TEIKIMO SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1. Šios Sąlygos įsigalioja Klientui registracijos metu patvirtinus sutikimą su jomis ir galioja visą naudojimosi ProKlasės paslaugomis laikotarpį.

10.2. Klientas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti naudojamąsi ProKlasės paslaugomis, apie tai informuodamas ProKlasę. Paslaugų nutraukimas neatleidžia Kliento nuo pareigos visiškai atsiskaityti už iki bendradarbiavimo pabaigos suteiktas ar pagal šias Sąlygas tinkamai suteiktomis laikomas paslaugas.

10.3. Nutraukus bendradarbiavimą, už jau apmokėtas paslaugas sumokėtos lėšos nėra grąžinamos, išskyrus šiose Sąlygose aiškiai numatytus atvejus, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus.

10.4. ProKlasė turi teisę vienašališkai sustabdyti arba nutraukti paslaugų teikimą, jeigu Klientas iš esmės pažeidžia šias Sąlygas, nevykdo mokėjimo įsipareigojimų, trukdo tinkamam paslaugų teikimui, elgiasi nepagarbiai ProKlasės darbuotojų ar mokytojų atžvilgiu arba dėl kitų objektyvių priežasčių bendradarbiavimas tampa neįmanomas.

10.5. Nutraukus bendradarbiavimą, nuostatos dėl atsiskaitymų, atsakomybės, konfidencialumo, intelektinės nuosavybės, draudimo apeiti ProKlasę bei kitos nuostatos, kurios pagal savo esmę turi galioti ir po bendradarbiavimo pabaigos, lieka galioti ir po šių Sąlygų pasibaigimo.

11. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

11.1. Visos teisės į ProKlasės prekės ženklą, logotipą, interneto svetainę, platformą, dizainą, tekstus, mokymosi procesų organizavimo modelį, metodikas, dokumentus, vaizdinę medžiagą ir kitą ProKlasės sukurtą ar naudojamą intelektinę nuosavybę priklauso ProKlasei arba teisėtiems jų savininkams ir yra saugomos galiojančių teisės aktų.

11.2. Klientui suteikiama neišimtinė, neperleidžiama ir ribota teisė naudotis ProKlasės platforma bei kita ProKlasės pateikiama medžiaga tik tiek, kiek tai būtina tinkamam individualaus mokymo paslaugų naudojimui.

11.3. Be išankstinio rašytinio ProKlasės sutikimo Klientui draudžiama kopijuoti, platinti, viešai skelbti, perduoti tretiesiems asmenims, modifikuoti ar kitaip naudoti ProKlasės intelektinę nuosavybę kitais tikslais, negu numatyta šiose Sąlygose.



11.4. Šis skyrius neriboja Kliento ar mokytojo teisių į intelektinę nuosavybę, kuri buvo sukurta iki bendradarbiavimo su ProKlase pradžios ir nėra perduota ProKlasei.

11.5. Jeigu mokymosi proceso metu Klientui pateikiama mokytojo ar ProKlasės parengta mokomoji medžiaga, ji gali būti naudojama tik asmeniniams mokymosi tikslams, nebent ProKlasė aiškiai nurodo kitaip.

11.6. Draudžiama be išankstinio rašytinio ProKlasės sutikimo naudoti ProKlasės pavadinimą, logotipą, prekės ženklą ar kitus identifikavimo elementus komerciniais ar kitais viešo naudojimo tikslais.

11.7. Klientas supranta ir sutinka, kad ProKlasės veiklos organizavimo modelis, paslaugų teikimo procesai, vidinės sistemos, metodikos ir kiti organizaciniai sprendimai laikomi ProKlasės intelektine nuosavybe ir gali būti laikomi konfidencialia informacija, todėl negali būti kopijuojami, atgaminami ar naudojami konkuruojančiai veiklai be išankstinio rašytinio ProKlasės sutikimo.

12. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

12.1. ProKlasė tvarko Kliento asmens duomenis siekdama tinkamai teikti individualaus nuotolinio mokymo paslaugas, vykdyti šias Sąlygas, administruoti mokymosi procesą, atsiskaitymus bei vykdyti kitus teisės aktuose numatytus įsipareigojimus.

12.2. Kliento asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 (Bendroju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos teisės aktais bei ProKlasės Privatumo politika.

12.3. Išsami informacija apie asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus, Kliento teises bei kitą su asmens duomenų apsauga susijusią informaciją pateikiama ProKlasės Privatumo politikoje, su kuria Klientas gali susipažinti interneto svetainėje.

12.4. Klientas įsipareigoja pateikti tik tikslus ir aktualius asmens duomenis bei nedelsdamas informuoti ProKlasę apie jų pasikeitimą, jeigu tai turi reikšmės tinkamam paslaugų teikimui.

12.5. ProKlasė įgyvendina pagrįstas technines ir organizacines priemones, skirtas užtikrinti Kliento asmens duomenų saugumą ir apsaugą nuo neteisėto naudojimo, praradimo, atskleidimo ar sunaikinimo.



13. GINČŲ SPRENDIMAS

13.1. Visi nesutarimai ar ginčai, kylantys dėl šių Sąlygų ar ProKlasės teikiamų paslaugų, pirmiausia sprendžiami Šalims siekiant juos išspręsti taikiu būdu, bendradarbiaujant ir ieškant abiem Šalims priimtino sprendimo.

13.2. Klientas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, pirmiausia turi teisę kreiptis į ProKlasę, pateikdamas motyvuotą pretenziją elektroniniu paštu arba kitu ProKlasės nurodytu komunikacijos būdu.

13.3. ProKlasė, gavusi Kliento pretenziją, įsipareigoja ją išnagrinėti ir nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų, pateikti Klientui motyvuotą atsakymą, jeigu teisės aktai nenustato kitokio termino.

13.4. Jeigu Šalims nepavyksta ginčo išspręsti derybomis, Klientas turi teisę kreiptis į kompetentingą vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją arba į kitą kompetentingą instituciją teisės aktų nustatyta tvarka.

13.5. Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.6. Visi ginčai, kurių nepavyksta išspręsti taikiu būdu ar ne teismo tvarka, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal galiojančius teisės aktus.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Šios Sąlygos įsigalioja Klientui registracijos metu patvirtinus sutikimą su jomis ir galioja visą naudojimosi ProKlasės paslaugomis laikotarpį, jeigu šiose Sąlygose aiškiai nenustatyta kitaip.

14.2. ProKlasė turi teisę keisti ar papildyti šias Sąlygas, jeigu tai būtina dėl teisės aktų pasikeitimų, paslaugų plėtros, naudojamų sistemų ar procesų atnaujinimo, paslaugų kokybės gerinimo arba kitų svarbių priežasčių.

14.3. Apie esminius šių Sąlygų pakeitimus ProKlasė informuoja Klientą iš anksto elektroniniu paštu, Kliento paskyroje arba kitu įprastu komunikacijos būdu. Pakeitimai taikomi nuo ProKlasės nurodytos



įsigaliojimo dienos ir netaikomi atgaline data, išskyrus atvejus, kai tai numato teisės aktai arba Klientas aiškiai sutinka kitaip.

14.4. Jeigu kuri nors šių Sąlygų nuostata tampa negaliojanti ar neįgyvendinama, tai neturi įtakos kitų Sąlygų nuostatų galiojimui. Tokiu atveju negaliojanti nuostata pakeičiama teisės aktų reikalavimus ir pirminį šalių tikslą kiek įmanoma labiau atitinkančia nuostata.

14.5. Šiose Sąlygose vartojamos antraštės skirtos tik patogesniai naudojimuisi dokumentu ir neturi įtakos Sąlygų aiškinimui.

14.6. Jeigu tarp Kliento ir ProKlasės buvo sudaryti papildomi rašytiniai susitarimai dėl konkrečių paslaugų teikimo sąlygų, jų nuostatos turi pirmenybę prieš šias Sąlygas tiek, kiek jos viena kitai prieštarauja.

14.7. Šios Sąlygos sudaro visą susitarimą tarp Kliento ir ProKlasės dėl individualaus nuotolinio mokymo paslaugų teikimo ir pakeičia visus ankstesnius žodinius ar rašytinius susitarimus dėl tų pačių paslaugų, išskyrus atvejus, kai Šalys aiškiai susitaria kitaip.

14.8. Kilus klausimų dėl šių Sąlygų taikymo ar ProKlasės teikiamų paslaugų, Klientas visada kviečiamas kreiptis į ProKlasės komandą. ProKlasė siekia visus klausimus spręsti operatyviai, konstruktyviai ir abiem Šalims priimtiniu būdu.

14.9. Pažymėdamas registracijos metu varnelę „Susipažinau ir sutinku su ProKlasės individualaus mokymo paslaugų teikimo sąlygomis“, Klientas patvirtina, kad šios Sąlygos jam buvo pateiktos prieš registraciją, jis turėjo galimybę su jomis susipažinti, jas išsaugoti ir sutinka, kad jos tampa privalomos nuo registracijos patvirtinimo momento.



ProKlasės rekvizitai

MB „Pokalbių Erdvė“

Juridinio asmens kodas: 306705504

Buveinės adresas: Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius

El. paštas: info@proklase.lt

Interneto svetainė: www.proklase.lt